

**Die Stadt Erlangen,
vertreten durch den Oberbürgermeister,**

**und der Landkreis Erlangen-Höchstadt,
vertreten durch den Landrat,
(gemeinsam „Gebietskörperschaften“)**

**sowie die Gemeinde Buckenhof
vertreten durch die Erste Bürgermeisterin**

schließen gemäß Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KommZG
folgende

**Zweckvereinbarung
über die Übertragung von Aufgaben nach § 8 Abs. 3 PBefG i. V. m. Art. 8 Abs. 1
BayÖPNVG**

§ 1 – Gegenstand der Vereinbarung

Nach § 8 Abs. 3 PBefG i. V. m. Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG sind die Landkreise und kreisfreien Gemeinden als Aufgabenträger für den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf ihrem Gebiet für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Aufgrund rechtlicher Anforderungen im Personenbeförderungsrecht (Verordnung (EG) Nr.1370/2007) ist es erforderlich, die bisherigen Kooperationsmodelle für grenzüberschreitende ÖPNV-Linien mit den angrenzenden Aufgabenträgern neu zu ordnen. Hierzu schließen die Beteiligten diese Zweckvereinbarung. Grundlage für diese Zweckvereinbarung ist der zum 03.12.2019 in Kraft getretene öffentliche Dienstleistungsauftrag der Stadt Erlangen nach der Verordnung (EG) Nr.1370/2007 mit dem internen Betreiber.

§ 2 – Aufgabenübertragung

- (1) Der Landkreis Erlangen-Höchstadt überträgt die hoheitliche Aufgabe der Organisation und Sicherstellung des ÖPNV mit Ausnahme der Nahverkehrsplanung auf der nachfolgend näher bezeichneten Verbindung mit befreiender Wirkung vollständig auf die Stadt Erlangen, die sich zur Übernahme dieser Aufgabe verpflichtet. Die Aufgabenübertragung bezieht sich im Einzelnen auf folgende Verbindung im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG, soweit diese auf dem Gebiet des Landkreises Erlangen-Höchstadt gelegen ist:

- Verbindung von Buckenhof nach Buckenhof (Linienbedarfstaxi), derzeit **VGN-Linie 285T** mit den Haltestellen Buckenhof – Zeidelweide – Obere Büch – Kindergarten – Am Ruhstein – Hutweide – Am Alten Weiher – Grasweg - Buckenhof entsprechend der Liniengenehmigung nach Personenbeförderungsgesetz vom 24.09.2019 (Aktenzeichen: 23.2-3622.16-285).

Der Landkreis Erlangen-Höchststadt überträgt der Stadt Erlangen zur Sicherstellung der Verkehrsbedienung im ÖPNV auf der in Abs. 1 benannten Linie und für die Laufzeit dieser Zweckvereinbarung auch die Interventionsbefugnis als zuständige Behörde i. S. d. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Durchführung von Direktvergaben sowie der anschließenden Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) in Bezug auf die in Abs. 1 genannten Verkehrsdienste, die mit der Zuständigkeit nach § 8 Abs. 3 PBefG i. V. m. Art. 8 Abs.1 BayÖPNVG verbunden sind. Übertragen sind hiernach insbesondere:

- das Recht zur Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens zur Erteilung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten nach Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 bzw. § 108 GWB sowie §§ 8a, 8b PBefG einschließlich sämtlicher damit verbundener Maßnahmen, wie insbesondere der Veröffentlichung nach § 8a Abs. 2 PBefG und ggf. der Verteidigung der Vergabe in gerichtlichen Auseinandersetzungen bzw. Nachprüfungsverfahren.
- das Recht zur Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen nach Art. 3 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste.
- die Befugnis zur Gewährung von Ausgleichsleistungen auf Basis (zu) vergebenen öffentlicher Dienstleistungsaufträge nach Art. 3 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007.
- die Befugnis zur Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten zur Abgeltung der von ihm auf Basis eines öffentlichen Dienstleistungsauftrag vergebenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.
- Das Recht zur Mitwirkung an personenbeförderungsrechtlichen Verfahren jedweder Art, insbesondere an Genehmigungsverfahren, an auf Entbindungen nach § 21 Abs. 4 PBefG sowie auf Zustimmungungen nach §§ 33, 39,40 PBefG gerichteten Verfahren, sowohl für den eigenwirtschaftlichen als auch den gemeinwirtschaftlichen Betrieb der umfassten Verkehrsdienste einschließlich ggf. erforderlicher Widerspruchsverfahren und verwaltungsgerichtlicher Auseinandersetzungen.

Über die Art und Weise der Wahrnehmung der übernommenen, vorstehenden Aufgaben und der Ausübung der übertragenen vorstehenden Befugnisse entscheidet die Stadt Erlangen nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen eigenverantwortlich. Die Stadt Erlangen wird den Landkreis Erlangen-Höchststadt über entsprechend Maßnahmen aber

frühzeitig in Kenntnis setzen und auf mögliche rechtliche, wie tatsächliche Wechselwirkungen und Effekte auf die in der Zuständigkeit des Landkreises Erlangen-Höchststadt liegenden Verkehre hinweisen.

- (2) Die Bedienung der Verbindung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen lokalen Nahverkehrspläne der beteiligten Aufgabenträger und nach Maßgabe dieser Zweckvereinbarung. Die Beteiligten verpflichten sich, ihre Nahverkehrspläne diesbezüglich so abzustimmen, dass eine reibungslose Erfüllung der übertragenen Aufgabe ermöglicht wird. Grundlage der Verkehrsbedienung bildet ein vor Vereinbarungsbeginn einvernehmlich festgelegtes Bedienungskonzept mit konkreten Fahrplänen. Änderungen dieses Bedienungskonzeptes und der Fahrpläne erfolgen nur bei Einvernehmen der beiden Aufgabenträger. Wird eine Änderung beschlossen, ist die Stadt Erlangen vorbehaltlich der technischen und betrieblichen Machbarkeit verpflichtet, diese Änderungen im Rahmen des ÖDLA mit dem Verkehrsunternehmen umzusetzen.
- (3) Bei der Bedienung sind insbesondere die im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gemeinsam festgelegten Qualitätsstandards zu beachten.
- (4) Für die oben genannte Verbindung gilt der jeweils gültige Gemeinschaftstarif des VGN.

§ 3 – Angemessener Kostenersatz

- (1) Für die Erfüllung der übertragenen Aufgabe werden die dem übernehmenden Aufgabenträger entstehenden Kosten als angemessener Kostenersatz i.S.v. Art. 10 Abs. 3 KommZG ersetzt. Der Landkreis Erlangen-Höchststadt ersetzt daher der Stadt Erlangen die durch die Erfüllung der übertragenen Aufgabe entstehenden Kosten.
- (2) Kosten in diesem Sinne sind alle Aufwendungen, die der Stadt Erlangen als übernehmendem Aufgabenträger für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung unter Beachtung der Anforderungen dieser Zweckvereinbarung auf Basis des die Verbindung nach § 2 Abs. 1 dieser Zweckvereinbarung (zu) umfassenden ÖDLA entstehen.

Die der Stadt Erlangen erstattungsfähigen Kosten für die Übernahme von hoheitlichen Aufgaben nach dieser Zweckvereinbarung bemessen sich wiederum an den für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen auf Basis des ÖDLA an das betraute Verkehrsunternehmen durch die Stadt Erlangen unmittelbaren und mittelbaren gewährten Ausgleichsleistungen in Höhe der nicht durch entsprechende Ticketeinnahmen und sonstige Fahrgeldeinnahmen entsprechend der jährlichen Zuschüßungen (netto) aus dem Einnahmeaufteilungsverfahren im VGN sowie sonstige Einnahmen gedeckter Kosten aus der Erbringung der Verkehrsleistung jeweils in Bezug auf die Verbindung nach § 2 Abs. 1 dieser Zweckvereinbarung. Die Ausgleichsleistungen der Stadt Erlangen an das Verkehrsunternehmen werden nach den Regeln des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 anhand zuvor in objektiver und transparenter Weise aufgestellter Ausgleichsparameter berechnet.

- (3) Die Gewährung des angemessenen Kostenersatzes zwischen den Gebietskörperschaften nach dieser Regelung erfolgt quartalsmäßig. Der Kostenersatz wird jeweils zum Ende eines Quartals eines Kalenderjahres für das vorausgegangene Quartal fällig; für die bereits abgelaufenen Kalenderjahre 2019, 2020 und 2021 sowie das anteilig abgelaufene Kalenderjahr 2022 erfolgt der angemessene Kostenersatz in einem Betrag zum 30.09.2022. Die Stadt Erlangen wird dem Landkreis Erlangen-Höchststadt vier Wochen vorher eine prüffähige Abrechnung vorlegen. Es können bei Bedarf angemessene Abschlagszahlungen vereinbart werden.
- (4) Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem angemessenen Kostenersatz nach dieser Regelung auf Basis des Art. 10 Abs. 3 KommZG um eine rein hoheitliche Ausgleichsregelung für die Übernahme von entsprechenden Aufgaben (Konnexitätsprinzip) und insoweit um einen „nicht umsatzsteuerbaren Vorgang“ handelt. Für den Fall, dass durch rechtskräftige Verfügung der Finanzverwaltung bzw. Entscheidung der Finanzgerichtsbarkeit die Umsatzsteuerpflicht festgestellt wird, so erhöht sich der Kostenersatz entsprechend um die in diesem Fall geschuldete gesetzliche Umsatzsteuer einschließlich ggf. entstandener Verzugszinsen (§ 233a AO). Die übertragende Gebietskörperschaft, also der Landkreis Erlangen-Höchststadt, hat entsprechend die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgesetzten Höhe einschließlich ggf. entstandener Verzugszinsen an die Stadt nachzuentrichten. Der Landkreis Erlangen-Höchststadt ist berechtigt, von der Stadt gegen entsprechenden Aufwandsersatz im Vorfeld die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln gegen die Umsatzsteuerbescheide zu verlangen, wenn diesen Erfolgsaussichten beizumessen sind.
- (5) Unter Beachtung der vorgenannten Regelungen gehen die Vertragspartner einvernehmlich davon aus, dass der vom Landkreis Erlangen-Höchststadt zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben der Stadt Erlangen zu erstattende angemessene Kostenersatz nach § 3 Abs. 1 der Zweckvereinbarung sich bis auf Weiteres wie folgt zusammensetzt:

Der Landkreis leistet einen pauschalen Kostenersatz in Höhe von 11 € pro Besetztfahrt auf der in § 2 Abs. 1 benannten Linie (VGN-Linie 285T /Linienbedarfstaxi). Zudem gewährt der Landkreis der Stadt für bis zu 10 Leerfahrten p.a. ebenfalls einen pauschalen Kostenersatz in Höhe von 11 € pro Fahrt. Hinzu tritt eine fahrtenunabhängige Pauschale für den Eigenaufwand des Betreibers der Linie in Höhe von 3.875 € p.a..

Die Stadt Erlangen ist berechtigt, die Höhe der Kostenersatzes betreffend die Besetzt- und Leerfahrten bei einer Änderung der der Bemessung des pauschalen Kostenersatzes zu Grunde liegenden Taxitarifordnung entsprechend gegenüber dem Landkreis zu erhöhen. Eine Erhöhung soll vorab rechtzeitig angezeigt werden.

Diese Zahlungen sind dabei auf entsprechenden Wunsch der Stadt Erlangen in Erfüllung statt direkt an das durch die Stadt Erlangen beauftragte Verkehrsunternehmen zu leisten (abgekürzter Zahlungsweg).

Die Gemeinde Buckenhof verpflichtet sich gegenüber dem Landkreis Erlangen-Höchststadt, die von ihm für die Übertragung der hoheitlichen Aufgabe nach dieser Zweckvereinbarung entstehenden Kostenersatzes zu tragen, soweit diese nicht durch die dem Landkreis hierfür zufallenden ÖPNV-Zuweisungen gedeckt sind., da es sich vorliegend

um zusätzliche Leistungen auf Wunsch der Gemeinde gem. Art. 19 Abs. 1, S.3 BayÖPNVG handelt.

- (6) Die eigenen Verwaltungskosten und Kosten von Verfahren i.S.v. § 2, insbesondere Vergabeverfahren, Genehmigungsverfahren, gerichtliche Verfahren bzw. Nachprüfungsverfahren, trägt der jeweils betroffene Vertragspartner allein.

§ 4 – Nutzung von Infrastruktur

- (1) Das von der Stadt Erlangen beauftragte Verkehrsunternehmen nutzt die befahrenen Straßen im Rahmen des Gemeindegebrauchs. Die Stadt Erlangen geht davon aus, dass sich die Straßen in einem für diesen Verkehr geeigneten Zustand befinden und der Winterdienst im gesetzlichen Rahmen durch den Landkreis Erlangen-Höchstädt durchgeführt wird. Ist dies nicht der Fall, so ist die Stadt Erlangen dazu berechtigt, dem beauftragten Verkehrsunternehmen die Unterlassung der Durchführung von Fahrten im Rahmen des PBefG zu gestatten. Die Stadt Erlangen ist zudem, solange der Zustand besteht, von ihrer Aufgabenerfüllungsverpflichtung nach § 2 befreit. Soweit der Landkreis Erlangen-Höchstädt nicht selbst Baulastträgerin oder Sicherungspflichtige der benutzten Straßen ist, wird er, soweit zumutbar, auf den jeweiligen Baulastträger oder Sicherungspflichtigen einwirken, um die benutzten Straßen in einen für den vereinbarten Verkehr geeigneten Zustand bringen zu lassen.
- (2) Vorhandene, benötigte Infrastruktur (z. B. Wartehäuschen, Sitzgelegenheiten, Haltestellenbeschilderung, Beleuchtung, Abfallbehältnisse,) wird dem von Seiten der Stadt Erlangen beauftragten Verkehrsunternehmen von der Gemeinde Buckenhof kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Buckenhof sorgt für den verkehrssicheren Zustand solcher Flächen (einschließlich Leerung von Papierkörben). Das vorstehend Geregelte gilt auch für gegebenenfalls zukünftig benötigte bzw. zu erstellende Infrastruktur. Das Haltestellenmobiliar (inkl. Haltestellenstände) einschließlich Unterhalt und Pflege ist rechtzeitig zwischen den Aufgabenträgern abzustimmen und festzulegen. Die Ausstattung der Haltestellen entspricht den Vorgaben und Standards des Verkehrsverbundes VGN.

§ 5 – Haftung

Für Fehler im Ausschreibungsverfahren der Linie bzw. der Direktvergabe an einen internen Betreiber bezogen auf die Linie haftet der übernehmende Aufgabenträger allein.

§ 6 – Schlussbestimmungen

- (1) Soweit aus diesem Vertrag Streitigkeiten zwischen den Vertragspartnern entstehen, ist vor Beschreitung des Rechtsweges zunächst die Regierung von Mittelfranken als Rechtsaufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen.
- (2) Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages aus irgendeinem Grund ungültig sein oder werden sollte oder eine Vertragslücke vorhanden ist, so wird die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen der Zweckvereinbarung hiervon nicht berührt. Die Vertragspartner werden sodann einvernehmlich eine den rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten entsprechende Lösung suchen.

- (3) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (4) Mündliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Änderung oder Ergänzung, einschließlich dieser Bestimmung, bedarf der Schriftform. Desgleichen bedürfen alle die Ausführungen dieser Vereinbarung betreffenden Mitteilungen der Schriftform.
- (5) Mündliche oder fernmündliche Absprachen oder Mitteilungen werden erst mit Eingang der unverzüglich zu fertigenden schriftlichen Bestätigung durch die anderen Zweckvereinbarungspartner wirksam.

§ 7 – Inkrafttreten, Geltungsdauer

- (1) Die Zweckvereinbarung bedarf gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG der Genehmigung durch die Regierung von Mittelfranken. Sie tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt in Kraft. Die im Vorfeld zu dieser Zweckvereinbarung bereits erfolgte Bedienung der Verkehre nach § 2 Abs. 2 Zweckvereinbarung auf Veranlassung der Stadt Erlangen durch das im Wege der Direktvergabe mittels ÖDLA beauftragte Verkehrsunternehmen erfolgte in Kenntnis und Einvernehmen Landkreis Erlangen-Höchststadt. Die Regelungen des § 3 Zweckvereinbarung (angemessener Kostenersatz) finden entsprechend – wegen der schon aktiv praktizierten Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung – auch bereits auf den Zeitraum vor Inkrafttreten der Zweckvereinbarung im Verhältnis zwischen den Gebietskörperschaften und der Gemeinde Buckenhof Anwendung.
- (2) Die Zweckvereinbarung läuft unbefristet. Sie kann von jeder der beteiligten Gebietskörperschaften mit einer Frist von einem Jahr zum Jahresende schriftlich gekündigt werden (ordentliche Kündigung), insbesondere wenn die Linienverkehrsgenehmigung für den Linienbetreiber wegfällt, der ÖDLA der Stadt Erlangen mit dem von ihr beauftragten Verkehrsunternehmen ausläuft, wegfällt oder sich wesentlich ändert, die Gemeinde Buckenhof erklärt, die anfallenden Kosten nicht mehr übernehmen zu wollen oder eine wesentliche Änderung von Rahmenbedingungen eintritt, welche eine Festhalten an der Zweckvereinbarung nicht mehr zumutbar machen, ohne dass ein außerordentlicher (fristloser) Kündigungsgrund vorliegt. Im Falle einer ordentlichen Kündigung dieser Zweckvereinbarung durch den Landkreis Erlangen-Höchststadt und/oder die Gemeinde Buckenhof vor dem Ende der Laufzeit des durch die Stadt Erlangen erteilten ÖDLA, der auch die Verbindung nach dieser Zweckvereinbarung umfasst, übernimmt der kündigende Teil die durch die vorzeitige Kündigung ggf. entstehenden Schadensausgleiche und Remanenzkosten des von der Stadt Erlangen beauftragten Betreibers. Die Parteien werden sich in diesem Falle im gegenseitigen Einvernehmen bemühen, entsprechende Kosten möglichst zu vermeiden.
- (3) Eine schriftliche Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine Übertragung von

Aufgaben nach § 8 PBefG vom Landkreis Erlangen-Höchstadt auf die Stadt Erlangen für den Betrieb der Linie 285 mit Halt in Buckenhof, auf welche die Linie 285-T ausgerichtet ist, im Rahmen einer weiteren Zweckvereinbarung unterbleiben sollte. Hierüber werden sich die Parteien im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Grenzüberschreitender Nahverkehr einvernehmlich abstimmen.

Diese Zweckvereinbarung wird dreifach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung.

Erlangen, den.....

Erlangen, den.....

.....
Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister der Stadt Erlangen

.....
Alexander Tritthart
Landrat des Landkreises Erlangen-Höchstadt

Erlangen, den

.....
Astrid Kaiser
Erste Bürgermeisterin Gemeinde Buckenhof